

Cónsul Oriental en Burdeos

Por decreto del Ministerio de R. E. fecha 6, cesa don Fermín Castex en el desempeño de ese cargo y nómbrase en su reemplazo al ciudadano don Manuel Rujes Díaz.

Cónsul Oriental en Marsella

Por decreto del Ministerio de R. E. fecha 5, nómbrase Cónsul en Marsella al señor don Ernesto de la Tour Saint Gest actual Cónsul en Hamburgo.

Elección de Tenientes Alcaldes y Jueces de Paz

Por decreto del Ministerio de Justicia Culto é I. Pública fecha 4, ordenase la elección de Jueces de Paz y Tenientes Alcaldes en varios distritos judiciales del departamento de Tacuarembó.

Cónsul en París

Por decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores fecha 5, nómbrase Cónsul de la República en París al señor don Camilo Rosell.

Encargado de Negocios de Francia

Por decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores fecha 5, reconócese al señor don Raoul Wagner en el carácter de Encargado de Negocios de Francia en la República.

Encargado de la Tablada del Este

Por decreto del Ministerio de Gobierno fecha 4, cesa en este cargo el ciudadano don Pedro D. Risso.

Expropiación

Por decreto del Ministerio de Gobierno fecha 8, declárase urgente la expropiación de los terrenos del Potrero Grande, Departamento de Rocha, para el ensanche de la colonia agrícola de Santa Teresa.

Embargos

Por una acordada del Superior Tribunal de Justicia fecha 11, ordenase á los señores Jueces y Alguaciles el cumplimiento expreso del artículo 885 del Código de P. Civil que trata de los bienes exceptuados del embargo.

Estudios preparatorios

Por decreto del Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública fecha 9, se resuelve eximir del examen de ingreso para cursar los estudios preparatorios á los alumnos de las escuelas de tercer grado que hubiesen cursado las asignaturas que corres-

ponden á la 10.^a clase y constataren por un certificado del Inspector Departamental su aprobación en el examen que hayan rendido de esas materias.

Comisión de devolución de trofeos al Paraguay

Por decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores fecha 10, nómbrase á S. E. el Sr. Ministro de Guerra y Marina, General de División D. Máximo Tajes y al señor Dr. D. Nicolás Granada en calidad de secretario, para integrar, en representación del Poder Ejecutivo, la Comisión que ha de devolver los trofeos al Paraguay, compuesta de los señores Senador Dr. D. Carlos de Castro, Diputado D. Clodomiro Arteaga y Camarista Dr. D. Lindoro Forteza.

Ministro Austro-Húngaro

Por decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores fecha 22, queda reconocido S. E. el Barón de Salzberg en el carácter de Ministro Residente de la Monarquía Austro-Húngara, cerca del Gobierno de la República.

Matrimonio civil obligatorio

Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay.

Montevideo, Mayo 22 de 1885.

Tengo el honor de remitir al Poder Ejecutivo de la República, la Ley sancionada por las Honorables Cámaras en sesión de hoy, instituyendo el matrimonio civil obligatorio.

Aprovecho esta oportunidad para reiterar á V. E. las seguridades de mi más alta estima y aprecio.

ALBERTO FLANGINI,
Presidente.

José Luis Missaglia,
Secretario Redactor.

Al Poder Ejecutivo de la República.

El Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1.º El matrimonio civil es obligatorio en todo el territorio del Estado, no reconociéndose en adelante otro legítimo que el celebrado con arreglo á esta Ley, y con sujeción á las disposiciones establecidas en la de Registro de Estado Civil de 11 de Febrero de 1879 y su reglamentación, y

leyes de 1.º de Junio de 1880 y 10 de Julio de 1884.

Se considerarán únicamente legítimos los hijos que procedan de matrimonio civil.

Art. 2.º Será válido el matrimonio contraído en país extranjero entre ciudadanos de la República ante los agentes consulares, ó en su defecto, ante el Agente Diplomático de la República, con sujeción á lo dispuesto por la Ley de Registro de Estado Civil.

Art. 3.º Efectuado el matrimonio civil á que se refiere el art. 1.º de esta Ley, los contrayentes podrán libremente solicitar la ceremonia religiosa de la Iglesia á que pertenezcan; pero ningún ministro de la Iglesia Católica ó Pastor de las diferentes comuniones disidentes en el país, podrán proceder á las bendiciones nupciales sin que se los haya hecho constar la celebración del matrimonio civil por certificado expedido en forma por el oficial de Estado Civil, y si lo efectuase sin dicha constancia, incurrirá en la pena de seis meses de prisión y, en caso de reincidencia, un año de prisión por juicio breve y sumario.

Exceptuánse de la disposición que antecede, los matrimonios *in extremis* que no producirán, sin embargo, efecto civil.

Art. 4.º Si al acto á que se refiere la excepción del inciso último del artículo precedente fuere llamado el oficial del Registro Civil, éste procederá, previa presentación de certificado médico que acredite el peligro de muerte de uno de los contrayentes, á efectuar el contrato civil de matrimonio con anotación de las circunstancias especiales que lo motivan.

Art. 5.º En los puntos de la República donde no resida médico, suplirá el certificado de éste la declaración de dos testigos de respetabilidad.

Art. 6.º Tratándose de viudo ó viuda, se exigirá además el certificado que determina el artículo 113 del Código Civil, bajo las penas que el mismo impone.

Art. 7.º En el mismo día, y si no fuese posible, en el siguiente á la celebración del contrato, el oficial del Registro Civil fijará y publicará edictos anunciando el acto practicado llenando las demás formalidades prevenidas en los incisos números 1 á 4 del artículo 91 del Código Civil Reformado.

Art. 8.º Llenados esos requisitos y corrido el término de la publicación, el oficial de

Registro Civil pasará los antecedentes al Juez L. Departamental del domicilio de los contrayentes, quien no teniendo reparo que hacer al procedimiento seguido y no habiéndose interpuesto oposición justificada, declarará válido el contrato de matrimonio civil celebrado *in extremis*.

Art. 9.º Se procederá conforme á las disposiciones de los artículos precedentes, en el caso previsto de peligro de muerte, aun tratándose de personas que no hayan contraído ó no quieran contraer el vínculo religioso.

Art. 10. El juicio de divorcio, disolución y nulidad de matrimonio desde hoy en adelante será reglado privativamente por las leyes y las judicaturas civiles, con absoluta prescindencia de las autoridades eclesiásticas.

Art. 11. Cesa la jurisdicción de los Tribunales eclesiásticos en todas las cuestiones pendientes; ó que en lo sucesivo se susciten, relacionadas con los matrimonios, pasando su conocimiento á los Tribunales ordinarios, los cuales resolverán los casos, de conformidad á las leyes civiles de la República.

Art. 12. Todos los matrimonios efectuados civilmente por el oficial de Estado Civil, ántes de la promulgación de esta Ley, aunque hayan tenido lugar entre personas católicas que, por razones de conciencia ó cualesquiera otras, prefirieron el acto civil con prescindencia de la ceremonia religiosa establecida por las leyes canónicas ó eclesiásticas, se declaran válidos y legítimos ante las leyes civiles; considerándose que esos matrimonios producen todos sus efectos legales desde el día de su celebración.

Art. 13. Los hijos que procedan de dichos matrimonios se declaran legítimos, cualquiera que sea la anotación que á su respecto arrojen los libros parroquiales de la Iglesia.

Art. 14. Quedan derogados los artículos 87, 88, 145, 147 y 172 del Código Civil de la República.

Art. 15. Queda modificado el Código Civil en la siguiente forma:

Art. 40. El estado civil de casados, de padres ó hijos legítimos, se probará por las respectivas partidas de matrimonio ó nacimiento, extraídas de los registros civiles correspondientes. La edad y la muerte se

probarán por las partidas de nacimiento y defuncion.»

Art. 41 Las disposiciones sobre los Registros del Estado Civil y los deberes que á su respecto incumban á los funcionarios públicos encargados y que no estén previstos por la Ley de la materia vigente, serán objeto de una ley especial.»

«Art. 89. El acto de matrimonio producirá los efectos civiles que le atribuye esta Ley si fuere celebrado con sujecion á las disposiciones siguientes:

«Art. 90. Son impedimentos dirimentes para el matrimonio:

- «1.º La falta de edad requerida por las leyes de la República; esto es, catorce años cumplidos en el varon y doce cumplidos en la mujer.
- «2.º La falta de consentimiento en los contrayentes.
- «3.º El vínculo no disuelto de un matrimonio anterior.
- «4.º El parentesco en línea recta por consanguinidad ó afinidad, sea legítimo ó natural.
- «5.º En la línea transversal, el parentesco entre hermanos legítimos ó naturales.
- «6.º El adulterio procedente entre el culpable y su cómplice, cuando el adulterio ha dado mérito al divorcio, y tambien el homicidio, tentativa ó complicidad en el homicidio contra la persona de uno de los cónyuges, respecto del sobreviviente.
- «7.º La falta de consagracion religiosa, cuando ésta se hubiere estipulado como condicion resolutoria en el contrato y se reclamase el cumplimiento de ella en el mismo dia de la celebracion del matrimonio.

«Art. 91. El expediente informativo que debe preceder al matrimonio para acreditar los novios hallarse desimpedidos y haber cumplido los demás requisitos civiles del caso, se instruirá ante el Juez de Paz del domicilio de cualquiera de los contrayentes.

«El mismo funcionario publicará el proyectado matrimonio por medio de la prensa y edicto que permanecerá fijado en la puerta del Juzgado por espacio de ocho dias y contendrá:

- «1.º Los nombres y apellidos de los novios y los de sus padres.
- «2.º La nacionalidad de cada uno de ellos, su edad, profesion y domicilio.
- «3.º Si alguno de ellos fuese viudo, ó ámbos lo fuesen, los nombres de los cónyuges fallecidos, segun lo que conste de la partida de óbito que debe presentarse ó de otra prueba subsidia-ria.
- «4.º Intimacion á los que supieren algun impedimento para el matrimonio proyectado, que lo denuncien ó hagan conocer la causa.

«Art. 97. En el acta ó partida de matrimonio se enunciará:

- «1.º El nombre, edad, profesion, lugar de

nacimiento y domicilio de cada uno de los contrayentes.

- «2.º El nombre, profesion y domicilio de sus padres.
- «3.º El consentimiento de los padres, ascendientes, tutores ó curadores, conforme á los artículos 106 y siguientes.
- «4.º La circunstancia de haber precedido al matrimonio el edicto y publicacion del caso.
- «5.º La denuncia, si la ha habido, con la sentencia sobre ella recaída, declarándola improcedente, ó la constancia de no haberse denunciado impedimento alguno.
- «6.º La declaracion de los contrayentes de recibirse por esposos y la de su union por el magistrado.
- «7.º Los nombres, edad, profesion y domicilio de los testigos.

«Art. 113. No permitirá la autoridad civil el matrimonio del viudo ó viuda que tratase de volver á casarse, sin que le presente certificado judicialmente expedido, de haber hecho el viudo ó viuda inventario de los bienes que esté administrando y pertenezcan á los hijos de su precedente matrimonio, ó sin que proceda informacion sumaria de que el viudo ó viuda no tienen tales bienes á su cargo ó no tienen tales hijos bajo su patria potestad.

«El oficial de Estado Civil que verificase un matrimonio sin llenar los requisitos que se prescriben en este artículo, incurrirá en la multa de *quinientos pesos* ó en su defecto seis meses de prision con destitucion del cargo.

«Art. 146. Los efectos civiles del divorcio, (esto es, todo lo que concierne á los bienes de los cónyuges, á su libertad personal, á la crianza y educacion de los hijos) son reglados por las leyes y judicaturas civiles.

«Art. 148. El divorcio sólo puede tener lugar:

- «1.º Por el adulterio de la mujer en todo caso, ó por el del marido cuando resulte escándalo público.
- «2.º Por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro.
- «3.º Por sevicia ó injurias graves del uno respecto del otro.
- «4.º Por la propuesta del marido para prostituir á su mujer.
- «5.º Por el conato del marido ó el de la mujer, para prostituir á sus hijos y por la connivencia en la prostitucion de aquellos.
- «6.º Cuando hay entre los cónyuges riñas y disputas continuas, que les hagan insoportable la vida comun.

«Art. 162. Comienzan entre los cónyuges los efectos del divorcio, desde el dia en que pasáre en autoridad de cosa juzgada la sentencia pronunciada en el juicio civil.

«Art. 171. La Ley mira el matrimonio como una union indisoluble.

«Se disuelve en cuanto al vínculo, solamente por la muerte de uno de los cónyuges.

«Art. 173. Corresponde al Juzgado L. Departamental del domicilio de los cónyuges, conocer la nulidad de los matrimonios con apelación ante el Superior inmediato.

«Art. 175. De los matrimonios contraídos con algunos de los impedimentos dirimentes de los números 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 90, puede decirse de nulidad, según el caso, por los mismos cónyuges, por cualquier interesado ó por el Ministerio Fiscal ó Agente de éste.

«Esta disposición es aplicable al caso del matrimonio clandestino, esto es, que no se haya contraído públicamente, en presencia del funcionario competente y de acuerdo con las disposiciones de este Código.

«Art. 182. Ejecutoriada la sentencia declarando la nulidad del matrimonio, los jueces á que se refiere el art. 173, deberán dar aviso al oficial de Registro Civil que corresponda para que haga la anotación respectiva en los libros de su cargo.

«Art. 185. Si ha habido mala fé por parte de ámbos cónyuges, los hijos serán considerados ilegítimos, esto es, naturales, incestuosos ó adulterinos, según fuere el impedimento que dió causa á la nulidad.

LIBRO I—TÍTULO VI—CAPÍTULO III

De los hijos adulterinos ó incestuosos

«Art. 219. Hijo adulterino es el que procede de la unión de dos personas que al momento de la concepción no podían contraer matrimonio, porque una de ellas ó ámbas estaban casadas.

«Hijo incestuoso es el que ha nacido de padres que tenían impedimento para contraer matrimonio de acuerdo con los números 4 y 5 del art. 90.

«Art. 220. Es prohibida toda indagación de paternidad ó maternidad adulterina ó incestuosa.

«Art. 221. Los hijos adulterinos ó incestuosos no tienen por las leyes, padre ó madre ni pariente alguno por parte de padre ó madre.

«Los hijos adulterinos ó incestuosos no tienen ningún derecho en la sucesión del padre ó de la madre, y recíprocamente los padres no tienen ningún derecho á la sucesión de dichos hijos, ni patria potestad, ni autoridad para nombrarles tutores.

«Art. 222. No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, si sucediera que, con motivo de reclamar alguno la filiación natural en los casos permitidos por la Ley ó de impugnarse su reconocimiento como hijo natural, ó de ejercitarse algunas de las acciones concedidas en el capítulo 1.º de este título ó de anularse el matrimonio de los padres con arreglo al art. 185, una sentencia ejecutoriada viniese á establecer que él proviene de unión adulterina ó incestuosa, podrá tal hijo pedir los alimentos indispensables hasta la edad de 21 años.

LIBRO III—TÍTULO IV—CAPÍTULO II

«Art. 193. No pueden disponer por testamento:

«1.º Los impúberes, esto es, los varones menores de catorce años y las mujeres menores de doce.

«Los que hayan cumplido respectivamente esa edad, podrán testar libremente, aunque se hallen bajo la patria potestad.

«2.º Los que se hallaren bajo interdicción por razón de demencia, aunque tuviesen intervalos lúcidos.

«3.º Los que sin estar bajo interdicción no gozáren actualmente del libre uso de su razón por demencia, ebriedad ú otra causa.

«En este caso, el que impugnare la validez del testamento, deberá probar que el que lo hizo, no gozaba del libre uso de su razón.

«4.º Todo el que de palabra ó por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente.

«Los individuos no comprendidos en las prohibiciones de este artículo, son hábiles para disponer por testamento.»

Art. 16. En los expedientes de matrimonio, los oficiales de Registro Civil no podrán exigir por costas, honorarios y publicaciones mayor cantidad que la de diez pesos, aunque accedan á celebrar el contrato en el domicilio de los contrayentes, al que deberán, sin embargo, concurrir en los casos de matrimonio *in extremis*.

Los que exhiban certificado de pobreza en forma legal, quedan exentos de todo gasto.

Art. 17. Los oficiales de Estado Civil que bajo cualquier forma infringieran las disposiciones de la presente Ley, serán penados, la primera vez con seis meses de prisión y en caso de reincidencia con el duplo de esta pena y destitución del cargo.

Art. 18. Se procederá á una nueva impresión del Código Civil, insertándose las disposiciones de esta ley, y corrigiéndose convenientemente los títulos, capítulos y secciones, de acuerdo con las reformas establecidas, así como la numeración de los artículos.

Art. 19. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, cuyas disposiciones se tendrán como parte integrante de la de Registro Civil.

Art. 20. La presente Ley producirá sus efectos á los sesenta días, á contar desde el de su promulgación, debiendo ser publicada con profusión y fijada en todas las secciones judiciales de la República.

Art. 21. Comuníquese, etc.
Sala de sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo á veintidos de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco.

FLANGINI, Presidente.

José Luis Missaglia, Secretario-Redactor.

Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública.

Montevideo, Mayo 22 de 1885.

Cúmplase, comuníquese y publíquese.

SANTOS.—JUAN L. CUESTAS.